

주의 요구

1. 제 목 : 국유재산 대부계약 만료 및 갱신 안내 불철저
2. 소관부점 : 대전충남지역본부 등 7개 지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

서울동부지역본부 등 12개 지역본부는 「업무분장세칙」 제33조 제1항 제13호에 따라 지역본부 관할 지역에 소재하는 국유재산에 대한 대부·매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제20조 제2항에 따르면 대부기간이 끝난 재산에 대하여 국가나 지방자치단체가 필요한 경우 등 특별한 경우를 제외하고는 제1항에 따른 대부기간을 초과하지 않는 범위 안에서 종전의 대부계약을 갱신할 수 있으며, 같은 조 제3항에 따르면 대부계약을 갱신 받으려는 자는 대부기간이 끝나기 1개월 전에 신청하여야 한다고 되어 있다.

또한, 같은 세칙 별지 제14호서식 ‘국유재산 대부계약서’ 제11조에 따르면 대부기간이 만료되거나 계약이 해약된 경우에는 피대부자는 대부재산을 원상으로 회복하여 반환하여야 한다고 되어 있다.

따라서, 재산관리 담당자는 피대부자가 대부계약의 갱신 신청 또는 자진명도 등을 할 수 있도록 대부기간 만료일로부터 최소 1개월 이전에 ‘국유재산 대부계약 만료 및 갱신 안내문’ (이하 ‘대부계약 갱신 안내문’이라 한다)을 발송하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 서울동부지역본부 등 12개 지역본부에서 관리중인 국유재산 중 반복지적사항 감사 대상기간(2021. 4. 1.~9. 30.) 동안 대부계약 갱신 안내문 발송기한이 도래한 7,640건의 업무처리 현황을 점검¹⁾한 결과

△△지역본부 소관 ‘기재 생략’ (대, xx㎡) 소재 국유재산의 경우 대부계약 기간이 2021. 8. 21. 만료되므로 늦어도 2021. 7. 21.까지 대부계약 갱신 안내문을 발송했어야 함에도 대부기간 만료일로부터 40일이 지난 2021. 9. 30.에서야 갱신 안내문을 발송하는 등

[표 23] 및 [별지 5] “대부계약 만료 및 갱신 안내 지연 명세”와 같이 대전충남지역본부 등 7개 지역본부에서 정당한 사유 없이 대부계약 갱신 안내문 발송을 지연한 사례가 535건²⁾(지역본부 전체 부적정 비율 7.0%) 확인되었다.

1) 대부기간 만료일 1개월 이전에 대부계약 갱신 안내문을 발송하였는지 여부를 점검

2) 감사 대상기간 외 대부기간이 만료되는 경우에도 대부계약 갱신 안내 업무처리 기한이 2020. 11. 1.~2021. 3. 31.에 속하는 건은 21. 3. 31.까지 처리하지 않았을 경우 부적정 건수에 포함

[표 23] 국유재산 대부계약 만료 및 갱신 안내 지연 현황

(단위 : 건, %)

순번	지역본부	점검대상(A)	지연 건수(B)	비율(B/A)
12개 지역본부 합계		7,640	535	7.00
1	서울동부지역본부	“ 기재 생략 ”		
2	서울서부지역본부			
3	부산지역본부			
4	경기지역본부			
5	광주전남지역본부			
6	대전충남지역본부			
7	대구경북지역본부			
8	인천지역본부			
9	전북지역본부			
10	경남지역본부			
11	강원지역본부			
12	충북지역본부			

* [표 23]의 ‘점검대상’은 감사 대상기간(2021. 4. 1.~9. 30.) 중 처리기한이 도래한 건이며, ‘지연 건수’는 2020년 특정 감사기간 이후(2020. 11. 1.~2021. 3. 31) 부적정 건수와 감사 대상기간 동안 처리기한이 도래한 건 중 부적정 건수를 합산

[소관부점 의견] 대전충남지역본부 등 7개 지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후 담당직원 교육을 통해 대부계약 갱신 안내 등 대부재산 관리 업무를 철저히 하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

대전충남지역본부 등 7개* 지역본부 본부장은 대부계약 기간이 만료되는 국유재산의 피대부자에게 만료일로부터 1개월 전까지는 대부계약 만료 및 갱신 안내함으로써 계약의 갱신 또는 재산의 명도가 지연되지 않도록 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)

* 대전충남지역본부, 대구경북지역본부, 부산지역본부, 광주전남지역본부, 강원지역본부, 인천지역본부, 경기지역본부